

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1783-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1901-2026/PS2**

DENUNCIANTE : HUGO WALTER LOARTE ORTEGA
(SEÑOR LOARTE)
DENUNCIADO : INFINANCE XP S.A.
(FINANCIERA)
MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
ALLANAMIENTO PARCIAL
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 2 de julio de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 7 de mayo de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra la Financiera, por:

- (i) Los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría debitado indebidamente una (1) operación de la cuenta de ahorros N° 4040*****9664 del denunciante, el cual no reconoce haber autorizado, pues no adoptó mecanismos de seguridad y monitoreo de operaciones, al no prevenir oportunamente la operación fraudulenta, limitándose a bloquear la cuenta minutos después de realizada:

Fecha	Detalle	Importe S/
08/12/2025	FINANCIERA EFECTIVA	5 000,00

- (ii) el artículo 88°.1 del Código, en tanto habría atendido inadecuadamente el reclamo N° S000233801, pues la respuesta no le fue favorable, limitándose a indicar que la operación fue realizada con clave digital, sin acreditar técnicamente que esta haya sido efectuada por su persona, ni adjuntar el sustento objetivo como IP, geolocalización, identificación del dispositivo utilizado u otros elementos verificables.

2. El 13 de mayo de 2026, el denunciante presentó el reporte de movimientos de su cuenta de ahorros.

3. El 27 de mayo de 2026, la Financiera presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:

- (i) El denunciante refiere haber sido contactada vía la aplicación *Whatsapp* por terceros que le ofrecieron paquetes de viaje y, posteriormente, recibió una llamada telefónica mediante la cual se le indicó descargar un aplicativo en su equipo móvil, tras lo cual perdió el control de su dispositivo, lo que constituiría la ruptura del nexo causal;
- (ii) se identificó que, minutos previos a la operación cuestionada, se efectuó un cambio de contraseña validado mediante código OTP remitido al correo electrónico registrado por el propio denunciante. Asimismo, la operación cuestionada no fue

ejecutada omitiendo controles de seguridad, sino luego de superarse satisfactoriamente las validaciones implementadas por la entidad;

- (iii) el sistema de monitoreo detectó la operación y procedió a generar un bloqueo temporal preventivo de la cuenta, además se efectuó un intento de contacto telefónico con el denunciante el mismo 8 de diciembre de 2025 a las 16:11 horas; sin embargo, no fue posible concretar la comunicación. Ante ello, se remitió una notificación de alertamiento al correo electrónico registro por el propio denunciante; y,
- (iv) formuló su allanamiento respecto de la imputación descrita en el numeral 1. (ii) de la presente resolución;

ANÁLISIS

Sobre el allanamiento parcial de la Financiera

- 4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 330° del Código Procesal Civil —aplicable de forma supletoria a los procedimientos administrativos—, el allanamiento implica la aceptación de la pretensión dirigida contra el administrado; es decir, la parte denunciada acepta la pretensión de la denuncia¹.
- 5. Por otro lado, el artículo 112° del Código establece que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada, se da por concluido el procedimiento con la declaración de su responsabilidad, pudiendo imponérsele una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos y exonerándolo del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas².
- 6. En consecuencia, en mérito al allanamiento formulado, corresponde declarar responsable a la Financiera por la infracción detallada en el numeral 1. (ii) de la presente resolución.

Sobre la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad

- 7. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad), el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones efectuadas por canales digitales.

¹ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL**

Artículo 330.- Allanamiento y Reconocimiento

El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante el Auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de ésta. (...)

² **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1390 publicado el 5 de setiembre de 2018)



8. Cabe precisar que, este Órgano Resolutivo a través de reiterada jurisprudencia ya ha precisado los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad y ha señalado que esta norma se aplica a todas aquellas operaciones que sean efectuadas a través de un canal digital como, por ejemplo, banca móvil, banca por internet, entre otros.
9. Asimismo, la Sala Especializada de Protección al Consumidor mediante el pronunciamiento contenido en la Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI, efectuó una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
10. Ahora bien, el 28 de junio de 2024, se publicó la Resolución SBS N° 02286-2024 – Modifican el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiera y el Reglamento de Reclamos y Requerimientos (en adelante, la Resolución SBS N° 02286-2024), a través de la cual incorporó el numeral 7 al artículo 16° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas), y estableció que el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2° de dicho reglamento, y en atención a las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según se trate de operaciones **con tarjeta presente y no presente**.
11. En reciente jurisprudencia³, la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 ha señalado que las operaciones en canales digitales corresponden a transacciones efectuadas con **tarjeta no presente** y, en consecuencia, el análisis de su validez debe ser efectuada en atención a lo establecido en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
12. Sobre tal planteamiento, corresponde señalar que como parte de las modificaciones al Reglamento de Tarjetas la Resolución SBS N° 02286-2024 incorporó al artículo 2° de este reglamento los numerales 23 y 24, que definen lo que se debe entender por operaciones con tarjeta presente y con tarjeta no presente:

“Artículo 2°.- Definiciones

(...)

23. *Operaciones con tarjeta presente: Operaciones en las que el instrumento de pago interactúa con el dispositivo de captura de información.*

24. *Operaciones con tarjeta no presente: Operaciones en las que el instrumento de pago no interactúa con el dispositivo de captura de información*

(...)”

13. Conforme se desprende de la norma, el elemento que determina cuándo nos encontramos ante una transacción con tarjeta presente o no presente es la forma cómo se captura la información del plástico de la tarjeta. Por ello, la norma precisa que, dependiendo de la

³ Ver Resolución Final N° 161-2026/CC1.



interacción (física) del plástico con el dispositivo, podremos concluir de qué tipo de operación se trata.

14. En ese sentido, se advierte que la definición brindada en el numeral 24 del artículo 2° del Reglamento de Tarjetas, está concebida para un uso del plástico en pasarelas de pago físicas y virtuales, ya sea en consumos en establecimientos comerciales o comercio electrónico, en los que es necesario contar con el plástico o con la información de este.
15. Lo señalado explica por qué, incluso, la Resolución SBS N° 02286-2024 establece que, para operaciones con tarjeta no presente, se requiere, como segundo factor autenticación, un **código de verificación dinámico de la tarjeta** u otro factor verificable en línea requerido al usuario **en el marco del estándar EMV 3DS**; el cual corresponde a operaciones en comercio electrónico. En efecto, de acuerdo con lo informado en la página *web*⁴ de este organismo global, los estándares EMV 3D Secure sirven para establecer el nivel de autenticación de operaciones que se efectúan en establecimientos comerciales virtuales, lo que reafirma que cuando la norma se refiere a operaciones con tarjeta no presente no amplía sus efectos a toda operación que no se realice de modo presencial, como aquellas vía banca por Internet o banca móvil, sino que restringe esta definición a comercio electrónico.
16. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que, incluso, el propio numeral 7.3 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece un proceso de autenticación específico para las operaciones que se realicen a través de billeteras digitales con Tokenización de tarjetas. Claro está que una precisión de este tipo no tendría sentido si la norma considerara a todas las operaciones virtuales como transacciones con tarjeta no presente, pues para estas ya ha definido los métodos de autenticación, por lo que no resultaría necesario hacer una distinción como la comentada.
17. Siendo así, cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas mediante un canal digital, estas no pueden ser consideradas como operaciones con tarjeta no presente según las definiciones contenidas en la Resolución SBS N° 02286-2024. Por tanto, en el análisis de la operación corresponde aplicar las disposiciones del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, pues esta norma está vigente desde el 2 de julio de 2022 y no se ha suspendido su aplicación y tampoco ha sido derogada; mientras que cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas en comercio virtual, resultará de aplicación de lo establecido en la Resolución SBS N° 02286-2024 y sujetarse a los plazos de adecuación establecidos en dicha norma.
18. Este razonamiento es congruente con el principio de especialidad normativa, conforme al cual, ante la coexistencia de dos disposiciones que regulan una misma materia, debe preferirse aquella que resulta específica para el supuesto concreto analizado. En el presente caso, el Reglamento de Ciberseguridad regula de manera específica las operaciones realizadas a través de canales digitales que requieren enrolamiento previo bajo control de las entidades financieras, y establece los mecanismos de autenticación reforzada aplicables a dichas operaciones.
19. En línea con ello, las actuaciones probatorias para operaciones en canal digital, como las del presente caso, se ajustan a lo expresamente establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, y no es pertinente ni necesario requerir o valorar información relacionada con los **estándares EMV 3DS**, en tanto, como ha sido indicado, estas corresponden a consumos en comercios electrónicos.

⁴ Ver el siguiente enlace: <https://www.emvco.com/>, consultado al momento de la elaboración de la presente resolución.

20. Por tanto, considerando que, de la revisión de los argumentos formulados por las partes y de los medios probatorios que obran en el expediente, se verificó que en el presente caso las operaciones denunciadas se han realizado mediante el aplicativo móvil de la Financiera, es decir a través de un canal digital, el análisis para verificar si fueron o no debidamente cargadas se realizará bajo lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad.

Sobre la responsabilidad de la Financiera por el cargo de la operación cuestionada

21. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁵. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código, el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁶.
22. De acuerdo con el artículo 18° del Código⁷ se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
23. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁸ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
24. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁹.

⁵ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado. Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

25. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a la empresa del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero realizar la evaluación correspondiente y demostrar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente¹⁰.
26. El artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad¹¹, establece que, en el caso de operaciones realizadas en canales digitales que impliquen; (i) pagos o transferencia de fondos a terceros, (ii) registro de un beneficiario de confianza, (iii) la contratación de un producto o servicio, (iv) la modificación en los productos contratados; y, (v) la modificación de límites y condiciones, se requiere utilizar la combinación de por lo menos dos factores de autenticación para verificar la identidad de un usuario (algo que solo el usuario conoce, algo que solo el usuario posee o algo que el usuario es, que incluye las características biométricas), que correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro. Asimismo, dicha norma requiere de la generación de un código de autenticación para ser utilizado por única vez y la notificación de los datos de la operación al usuario.
27. De acuerdo con lo establecido en las normas sectoriales antes citadas, los mecanismos de autenticación están compuestos por el uso combinado de dos factores (algo que solo el usuario conoce, algo que el usuario sabe, algo que el usuario es). Esto quiere decir que las transacciones se reputan válidamente realizadas si dichos factores estuvieron presentes, con independencia de si haya sido el consumidor el autor de las operaciones o un tercero. Así, el uso de esa información equivale al consentimiento del titular de la cuenta. Por el contrario, la entidad financiera será responsable en aquellos casos en los que no logre demostrar el cumplimiento de los mecanismos de autenticación.

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

10

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas**

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

(...)

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

11

REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021**Artículo 19. Autenticación reforzada para operaciones por canal digital**

Se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones, para lo cual se requiere:

- Utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro.
- Generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.
- Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1783-2026/PS2

28. En el presente caso, el señor Loarte denunció a la Financiera por haber debitado indebidamente una (01) operación en su cuenta de ahorros N° 4040*****9664, la cual no reconoce haber autorizado:

Fecha	Detalle	Importe S/
08/12/2025	FINANCIERA EFECTIVA	5 000,00

29. En sus descargos, la Financiera señaló que se identificó que, minutos previos a la operación cuestionada, se efectuó un cambio de contraseña validado mediante código OTP remitido al correo electrónico registrado por el propio denunciante. Asimismo, la operación cuestionada fue ejecutada con cada uno de los controles de seguridad, luego de superarse satisfactoriamente las validaciones implementadas por la entidad. Para acreditar sus afirmaciones aportó los siguientes documentos:

Device logueados antes de la operación

id	eventing	device_id	device_id	device_id	process_date	timestamp	transaction_id	transaction_id
1	LOGIN	984950638	3a58bfe58ec3d1ae	1814545160533360731	2025-12-08	2025-12-08T12:04:10.805Z	300811f6-ecdb-4065-b4d0-f6d4388ba408	13d32966-4740-4745-6017-c3a45381794b
2	LOGIN	984950638	3a58bfe58ec3d1ae	1814545160533360731	2025-12-08	2025-12-08T12:04:10.805Z	300811f6-ecdb-4065-b4d0-f6d4388ba408	13d32966-4740-4745-6017-c3a45381794b
3	LOGIN	984950638	3a58bfe58ec3d1ae	1814545160533360731	2025-12-08	2025-12-08T12:04:10.805Z	300811f6-ecdb-4065-b4d0-f6d4388ba408	13d32966-4740-4745-6017-c3a45381794b
4	LOGIN	984950638	3a58bfe58ec3d1ae	1814545160533360731	2025-12-08	2025-12-08T12:04:10.805Z	300811f6-ecdb-4065-b4d0-f6d4388ba408	13d32966-4740-4745-6017-c3a45381794b
5	LOGIN	984950638	3a58bfe58ec3d1ae	1814545160533360731	2025-12-08	2025-12-08T12:04:10.805Z	300811f6-ecdb-4065-b4d0-f6d4388ba408	13d32966-4740-4745-6017-c3a45381794b
6	LOGIN	984950638	3a58bfe58ec3d1ae	1814545160533360731	2025-12-08	2025-12-08T12:04:10.805Z	300811f6-ecdb-4065-b4d0-f6d4388ba408	13d32966-4740-4745-6017-c3a45381794b
7	LOGIN	984950638	3a58bfe58ec3d1ae	1814545160533360731	2025-12-08	2025-12-08T12:04:10.805Z	300811f6-ecdb-4065-b4d0-f6d4388ba408	13d32966-4740-4745-6017-c3a45381794b
8	LOGIN	984950638	3a58bfe58ec3d1ae	1814545160533360731	2025-12-08	2025-12-08T12:04:10.805Z	300811f6-ecdb-4065-b4d0-f6d4388ba408	13d32966-4740-4745-6017-c3a45381794b

Log de ingreso a la aplicación

Identificador	Fecha_y_hora	Device_id	Estado
984950638	8/12/2025, 11:19:18	3a58bfe58ec3d1ae	fallida
984950638	8/12/2025, 11:19:29	3a58bfe58ec3d1ae	fallida
984950638	8/12/2025, 11:24:14	3a58bfe58ec3d1ae	exitosa
984950638	8/12/2025, 15:02:22	3a58bfe58ec3d1ae	fallida
984950638	8/12/2025, 15:02:30	3a58bfe58ec3d1ae	fallida
984950638	8/12/2025, 15:02:58	3a58bfe58ec3d1ae	fallida
984950638	8/12/2025, 15:04:46	3a58bfe58ec3d1ae	exitosa
984950638	8/12/2025, 15:37:32	3a58bfe58ec3d1ae	exitosa
984950638	8/12/2025, 15:47:39	3a58bfe58ec3d1ae	exitosa
984950638	8/12/2025, 17:31:59	3a58bfe58ec3d1ae	fallida
984950638	8/12/2025, 17:33:15	3a58bfe58ec3d1ae	fallida

Log – Cambio de password con validación OTP-email

[Ver en la siguiente página]

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1783-2026/PS2**

Cambio de Password			
DescripcionOperacion	timestamp +	Device_ID	Estado
Generación Código	8/12/2025, 11:19:47	3a58bfe58ec3d1ae	exitosa
Validación Código por Email	8/12/2025, 11:22:20	3a58bfe58ec3d1ae	fallida
Generación Código	8/12/2025, 11:22:44	3a58bfe58ec3d1ae	exitosa
Validación Código por Email	8/12/2025, 11:23:27	3a58bfe58ec3d1ae	exitosa
Validación Documento	8/12/2025, 11:23:40	3a58bfe58ec3d1ae	exitosa
Recuperación de Password Final	8/12/2025, 11:24:02	3a58bfe58ec3d1ae	exitosa
Generación Código	8/12/2025, 15:03:36	3a58bfe58ec3d1ae	exitosa
Validación Código por Email	8/12/2025, 15:03:58	3a58bfe58ec3d1ae	exitosa
Validación Documento	8/12/2025, 15:04:10	3a58bfe58ec3d1ae	exitosa
Recuperación de Password Final	8/12/2025, 15:04:29	3a58bfe58ec3d1ae	exitosa
Generación Código	8/12/2025, 17:33:29	3a58bfe58ec3d1ae	fallida
Generación Código	8/12/2025, 17:34:06	3a58bfe58ec3d1ae	fallida

Log- Operación de S/ 5 000,00

Operaciones							
AuxDeviceId	DescripcionOperacion	timestamp +	Estado	Codigo	MontoInterop	MontoTransferencia	Monto
3a58bfe58ec3d1ae	Generación Código OTP PUSH	8/12/2025, 11:30:03	exitosa	null	null	null	null
3a58bfe58ec3d1ae	Validación Código OTP PUSH	8/12/2025, 11:30:06	exitosa	3053	null	null	null
3a58bfe58ec3d1ae	Interop	8/12/2025, 11:30:06	exitosa	null	300,06	null	null
3a58bfe58ec3d1ae	Transferencia Inmediata	8/12/2025, 15:40:25	exitosa	null	null	5000,25	5000,00
3a58bfe58ec3d1ae	Generación Código OTP PUSH	8/12/2025, 15:40:27	exitosa	null	null	null	null

30. Del referido material probatorio, se aprecia lo siguiente:

Cambio de password

Fecha y hora	08/12/2025 – 15:04:29 horas
Identificación	3a58bfe58ec3d1ae
Generación Código	exitosa
Validación Código por email	exitosa
Validación documento	exitosa
Recuperación de Password Final	exitosa

Ingreso al aplicativo Móvil

Fecha y hora	08/12/2025 - 15:37:32 horas
Identificación	3a58bfe58ec3d1ae
Estado	exitosa

Ejecución de la operación

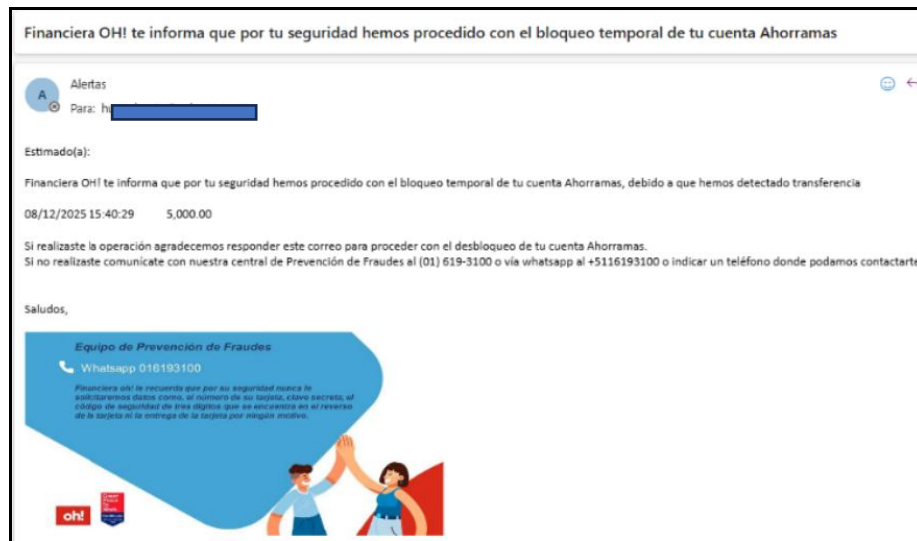
Fecha y hora	08/12/2025 – 15:40:25 horas
Identificación	3a58bfe58ec3d1ae
Servicio	Transferencia Inmediata
Destino	Cuenta de Ahorro
Importe	S/ 5 000,00
Estado	exitosa

31. En el presente caso, la afiliación del consumidor al aplicativo móvil no se configura como un hecho en controversia, pues el denunciante no ha negado su afiliación. Ello, se puede corroborar de los medios probatorios adjuntos a la presente resolución, pues en efecto se corrobora que el denunciante se encontraba afiliado a los canales digitales de la Financiera de manera previa a la realización de la operación cuestionada.



32. Asimismo, de la revisión del material probatorio antes indicado, se aprecia que el 8 de diciembre de 2025 a las 15:04:29 se efectuó el cambio de la contraseña. Asimismo, el mismo día a las 15:37:32 horas, se ingresó válidamente al aplicativo móvil del denunciante con el uso de la información de su tarjeta de débito y la clave secreta, lo que se acredita con la glosa “exitosa” contenido en el reporte presentado.
33. Respecto a la autorización de la operación, el reporte presentado por la Financiera refleja que, el mismo día a las 17:40:25 horas se generó y validó la clave OTP para la autorización de la transacción cuestionada, lo cual se refleja con la glosa “**exitosa**”, autorizando de esta manera la operación señalada.
34. Ahora bien, respecto a los **factores de autenticación** se observa lo siguiente:
- (i) Algo que el usuario posee: En canales digitales, este factor de autenticación deberá corresponder a aquella información que no es dinámica y que no se genera aleatoriamente por cada operación, como, por ejemplo, las credenciales de acceso a la plataforma digital. En el presente caso, la Financiera acreditó que se accedió al aplicativo móvil con los ingresos de las credenciales y contraseña de acceso (*Login*).
 - (ii) Algo que solo el usuario conoce: En canales digitales, este factor de autenticación deberá corresponder a aquella información que sí es dinámica como, por ejemplo, una clave Token. De los medios probatorios se verifica que la operación cuestionada se autorizó con el ingreso de la clave digital respectiva.
 - (iii) Algo que solo el usuario es: en el presente procedimiento no se ha validado ningún movimiento con una clave biométrica. Sin embargo, ello no incide en el análisis de validez, pues el Reglamento de Ciberseguridad exige solo que se utilicen dos (2) factores de autenticación.
35. De otro lado, el Reglamento de Ciberseguridad establece como segundo requisito que se implemente mecanismos de seguridad de “Hombre en el medio”, los cuales pueden incluir la generación de un código único de autenticación por cada operación; sin embargo, en el presente caso, la Financiera no se pronunció al respecto.
36. Así, este Órgano Resolutivo considera que la Financiera no acreditó que cumplió con el segundo requisito establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad.
37. De otro lado, con relación al tercer requisito establecido por el Reglamento de Ciberseguridad, esto es, la notificación de los datos de la operación, la Financiera indicó que notificó la operación cuestionada por correo electrónico; por lo que, se corrobora de la imagen adjunta a continuación:

Detalle del correo enviado



38. Cabe precisar que, en el presente caso, se ha podido acreditar que luego de realizada la operación cuestionada, se notificó sobre ello a la denunciante por medio de su correo electrónico: hugo *****@yahoo.com.ar.
39. En suma, en la medida que no ha quedado acreditado el cumplimiento de todo el circuito de autenticación dispuesto en el Reglamento de Ciberseguridad para la autorización válida de la transferencia cuestionada, correspondería en principio atribuir responsabilidad a la Financiera por la conducta denunciada.
40. Sin perjuicio de lo indicado, las partes formularon alegatos adicionales que serán evaluados a continuación:

Sobre el alegato formulado por la parte denunciante

41. El señor Loarte manifestó que la Financiera no adoptó mecanismos de seguridad y monitoreo de operaciones, al no prevenir oportunamente la operación fraudulenta, limitándose a bloquear la cuenta minutos después de realizada:
42. Al respecto, se debe indicar que las medidas de seguridad referidas al monitoreo de operaciones no tienen una finalidad preventiva, pues para que los sistemas de monitoreo puedan detectar una operación como fraudulenta es necesario que esta haya sido procesada en cumplimiento de los requisitos de validez establecidos por la normativa sectorial. Así, la finalidad de los sistemas de monitoreo consiste en que ante la detección de una operación como fraudulenta, la entidad financiera adopte medidas a fin de evitar que se continúen cargando más operaciones en la tarjeta de crédito y/o cuenta de ahorros del cliente. En ese sentido, corresponde desestimar el presente alegato de la denunciante, en tanto el Banco no estaba en posibilidades operativas de anticiparse a la realización de la operación y evitar su realización.

Sobre el alegato de ruptura de nexa causal formulado por la Financiera

43. La Financiera señaló que el denunciante refiere haber sido contactado vía la aplicación *Whatsapp* por terceros que le ofrecieron paquetes de viaje y, posteriormente, recibió una

llamada telefónica mediante la cual se le indicó descargar un aplicativo en su equipo móvil, tras lo cual perdió el control de su dispositivo, lo que constituiría la ruptura del nexo causal.

44. Sobre el particular, de los medios probatorios que obran en el expediente, se advierte copia de la denuncia policial interpuesta en la Comisaría PNP Depincrí Jesús María – Lince la cual se muestra a continuación en la parte pertinente:

DENUNCIA	Fecha y Hora Registro	09/12/2025 11:04:20 Hrs.
Formalidad VERBAL	Fecha y Hora Hecho	08/12/2025 11:27:00 Hrs.
Condición de la Denuncia	[DEPINCRI] DENUNCIA DIRECTA Nro : 741	

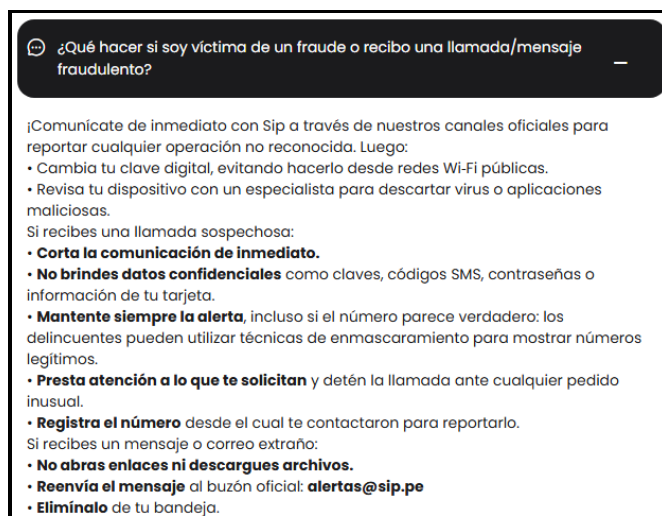
(...)

EN LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE JESUS MARIA SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 09DIC2025, SE PRESENTO A [REDACTED]

DETALLA: INDICANDO QUE SIENDO LAS 10:44 HORAS DEL 08DIC2025 EL DENUNCIANTE ESTANDO EN AVENIDA GASTON ZAPATA 413 WANCHACQ CUSCO, RECIBIO MENSAJES WHASTAPP A SU NUMERO 984950638 DE LA CUENTA DE EMPRESA LATAN AIRLINES (SIN REGISTRAR ALGUN NUMERO) DONDE MEDIANTE MENSAJES SE IDENTIFICABA COMO LOURDES GARCIA ASESORA COMERCIAL DE LATAN AIRLINES, OFRECIENDOLE DESCUENTOS DEL 40% EN VUELOS, ACCEDIENDO EL AGRAVIADO, DONDE ES DIRIGIDO PARA DESCARGAR UN APLICATIVO LATANPASS, ADEMAS DE RECIBIR UNA LLAMADA POR WHASTAPP DONDE INDICARON AL SEÑOR HUGO LOARTE QUE MEDIANTE SU CAMARA Y EN PLENA LLAMADA ENFOCARA SU DNI POR AMBOS LADOS, OBEDEDIENDO ESTE, ENVIANDO POR MENSAJE SU NUMERO DNI Y NUMERO CELULAR. DIRIGIENDOSE LUEGO AL AEROPUERTO OBSERVO QUE SU TELEFONO MOSTRABA PANTALLA EN NEGRO, POR LO QUE DENTRO DEL AVION AL CARGAR SU TELEFONO LA PANTALLA SE DESBLOQUEA Y EMPEZARON A LLEGARLE NUMEROSAS NOTIFICACIONES DE LA EMPRESA AGORA DONDE LE INFORMABAN DE CINCO MOVIMIENTOS BANCARIOS, UNO DE ESTOS DIRIGIDO A BELLODAS SISNIEGAS ANA (DNI.60936788) POR LA CANTIDAD DE CINCO MIL (5000) SOLES A LAS 15:40 HORAS DEL 08DIC2025 A SU CUENTA 096-015-001666393001-30 Y CUATRO MOVIMIENTOS A JOSE ELISEO DIAZ RIOS (QUIEN NO CUENTA CON ALGUN REGISTRO, PERO SI NUMEROSAS DENUNCIAS COMO IMPLICADO) POR LA CANTIDAD TOTAL DE MIL QUINIENTOS (1500) SOLES DESDE LAS 11:28 HORAS DEL 08DIC2025 EN DESTINO PLIN; ADEMAS DE INFORMARLE EN EL BCP MEDIANTE LLAMADA TELEFONICA DEL ASESOR DEL BCP, LA SUSTRACCION DE SIETE MIL SOLES DE SU TARJETA DEBITO, PREVIAMENTE DIRIGIDA DE SU TARJETA CREDITO, TAMBIEN LA CANTIDAD DE DOS CIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS (DIRIGIDA A SU TARJETA DEBITO PARA LUEGO SER SUSTRADA) SIN LOGRAR RECIBIR MAYOR INFORMACION DE DICHAS SUSTRACCIONES. LO QUE DA CUENTA A LAS AUTORIDADES PARA LOS FINES CORRESPONDIENTES.

45. Como se advierte, el señor Loarte indicó que el 8 de diciembre de 2025 a las 10:44 horas fue contactado por una persona que se identificó como trabajadora de una aerolínea, dicha persona dio instrucciones para que descargara un aplicativo; asimismo, a través del aplicativo *WhatsApp* remitió fotografías de su Documento Nacional de Identidad y su número celular, posteriormente se percató del débito de la operación materia de denuncia.
46. De lo señalado por el denunciante, se advierte que este fue víctima de un presunto delito cibernético, a través del cual terceras personas lograron acceder al control de su celular y así obtener información confidencial de sus productos financieros, lo que ocasionó la realización de la operación.
47. Conforme se desprende del relato del denunciante y los medios probatorios, el fraude cibernético ocurrido el 8 de diciembre de 2026 inició de las **10:44 horas** a través de la llamada telefónica y la remisión de los mensajes vía la aplicación *WhatsApp* y la operación en cuestión se efectuó a las 15:40:25 horas, esto es, **6 horas después** de que el denunciante fue víctima del referido fraude, incluso el propio señor Loarte señaló que luego de realizar las indicaciones solicitadas su equipo celular mostraba la pantalla “negra”, razón para concluir que el denunciante contó con tiempo más que suficiente (6 horas) para dar parte a la Financiera y solicitar el bloqueo de la tarjeta de débito; sin embargo, no lo hizo, omisión que sí tiene injerencia en la realización de la operación.

48. En ese sentido, se corrobora que el señor Loarte fue víctima de *Phishing*, que es una modalidad de estafa cibernética donde los delincuentes envían comunicaciones (correos, SMS, sitios web falsos o *fake app*) que aparentan ser legítimos (de bancos, empresas, etc.) para engañar a las víctimas y que ingresen a enlaces maliciosos a través de los cuales obtengan información confidencial como contraseñas, datos bancarios, entre otros.
49. Así, el denunciante pudo evitar el fraude del que habría sido víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que la Financiera le proporcionó a través de diversos medios, así de la revisión de página web de la Financiera, se advierte la siguiente información¹²:



50. En ese sentido, aun cuando la Financiera se encuentre obligada a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia, **omite las recomendaciones de seguridad**, y permite que terceros accedan a su información confidencial. Por ello, no se podría concluir que la Financiera ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de la operación no reconocida, cuando el propio denunciante ha reconocido que permitió que terceros puedan acceder a su equipo celular, lo que permitió que se autorizara la transacción en controversia.
51. En este punto es importante tener en cuenta que no es un hecho en controversia que el señor Loarte haya sido víctima de fraude, pues el mismo ha reconocido dicha circunstancia, con el objetivo de que la Financiera le devuelva los fondos de la operación en controversia. No obstante, el fraude del cual fue víctima el denunciante no fue responsabilidad de la entidad financiera; por lo que no es posible trasladarle las consecuencias del delito sufrido por el señor Loarte.
52. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

¹²Ver: <https://sip.pe/prevencion-de-fraudes#modalidades> (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).



53. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al ingresar a un enlace fraudulento por el cual perdió el control de su información bancaria confidencial, permitió que se realice la operación cuestionada; por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código.
54. En este punto, es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, el denunciante no mostró una conducta diligente pues permitió que terceras personas obtengan información confidencial y acceso al aplicativo móvil —pese a que los propios mensajes de la Financiera informan claramente que eso no debe hacerse— y su accionar dio lugar a la ocurrencia de la operación.
55. Por ello, la participación del recurrente en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad del denunciado.
56. En atención a todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la Financiera, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto débito indebido de una (1) operación en la cuenta de ahorros N° 4040*****9664 del denunciante, pues pese a no haber quedado acreditada la correcta autorización de la operación de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, se produjo la ruptura de nexo causal por imprudencia del consumidor al omitir todas las recomendaciones de seguridad y permitir que un tercero acceda a su equipo móvil. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por el presunto incumplimiento adicional alegado por el denunciante.

Medidas Correctivas

57. Este órgano resolutivo se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras —las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior— y complementarias —que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
58. En el presente caso, si bien se declaró responsable a la Financiera por atender inadecuadamente el reclamo N° S000233801, lo cierto es que, dicho reclamo fue presentado con la finalidad de cuestionar el débito que originó la presente denuncia, por lo que carece de objeto ordenar medida correctiva en este extremo.

Graduación de la sanción

59. El análisis de la sanción a imponer por la(s) infracción(es) verificadas en el procedimiento se realizará en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM (en adelante, el Decreto Supremo), que aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de multas a imponer, entre otros, en el ámbito de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor. Respecto a la atención inadecuada del reclamo N° S000233801, corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

Multa base	
Nivel de afectación	La atención inadecuada de un reclamo tiene un nivel de afectación bajo (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).
Tamaño del infractor	Este despacho verificó las ventas anuales de la Financiera, mediante la revisión de los estados financieros publicados en la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores (en

	adelante, SMV) ¹³ , en el que se verifica que estas superan las 2 300 UIT; por lo que el denunciado es una gran empresa ¹⁴ . En ese sentido, el monto preestablecido de la sanción es de 3,49 UIT (Cuadro 18 del Anexo del Decreto Supremo).
Factor de duración	La atención inadecuada del reclamo, constituyen una infracción de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).

Atenuantes y agravantes

60. Este Órgano Resolutivo considera que no existen de circunstancias agravantes de la sanción. Por otro lado, considerando que la Financiera formuló su allanamiento dentro del plazo otorgado para la presentación de sus descargos¹⁵, en aplicación del citado artículo 112° del Código y el literal e) del artículo 29 de la Directiva 001-2021-DIR-COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor¹⁶, **corresponde atenuar la multa base e imponer como sanción una amonestación.**

Costas y Costos del procedimiento

61. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI¹⁷ dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. No obstante, el citado artículo 112° del Código establece que, en todos los supuestos de allanamiento o reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonerará al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.
62. Asimismo, el ya citado literal e) del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI establece que la exoneración de costos procederá cuando el denunciado formule su allanamiento dentro del plazo concedido para la presentación de sus descargos.
63. Si bien por los alcances del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, no correspondería exonerar a la Financiera del pago de costos, pues no formuló su allanamiento sobre todos los cargos imputados en su contra; lo cierto es que, respecto de

¹³ Ver: https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_Memorias?data=520FE826006982B0E5EA28C44836DFD5D328C975B7;

¹⁴ La clasificación de empresas es la siguiente:
- Microempresa: Ventas anuales desde 1 hasta 150 UIT
- Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT
- Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT
- Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT

¹⁵ Mediante Resolución N° 1 se otorgó al Banco un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contado desde su notificación, para que presente sus descargos. El Banco fue notificado el 20 de mayo de 2026 y formuló su allanamiento el 27 de mayo de 2026.

¹⁶ **DIRECTIVA 001-2021-DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 29.- Alcances del allanamiento o reconocimiento

Para efectos de aplicar las figuras de allanamiento y reconocimiento previstas como circunstancias atenuantes en el artículo 112 del Código, los órganos resolutivos en materia de protección al consumidor deben tener en consideración lo siguiente:
(...)

e) Cuando el denunciado presente el allanamiento o reconocimiento, dentro del plazo para realizar sus descargos, se podrá imponer una amonestación. Asimismo, se dispondrá la exoneración de costos del procedimiento, únicamente, si alcanza a todas las pretensiones del denunciante.

¹⁷ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**

Artículo 7.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...)

En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

(Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1783-2026/PS2**

los extremos sobre los cuales no se allanó, no resultaron ser la parte vencida; por lo que no corresponde que asuma los costos vinculados a este.

64. La Financiera deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a la suma de S/ 36,00¹⁸.
65. La Financiera tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa no menor de una (1) UIT por incumplimiento de mandato, hasta cincuenta (50) UIT, en caso de persistir el incumplimiento, de acuerdo con los términos establecidos por el artículo 118° del Código¹⁹.

RESUELVE

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Infinance XP S.A. por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto débito indebido de una (1) operación en la cuenta de ahorros N° 4040*****9664 del denunciante, pues pese a no haber quedado acreditada la correcta autorización de la operación de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, se produjo la ruptura de nexo causal por imprudencia del consumidor al omitir todas las recomendaciones de seguridad y permitir que un tercero acceda a su información confidencial. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por el presunto incumplimiento referido a que no adoptó mecanismos de seguridad y monitoreo de operaciones, al no prevenir oportunamente la operación fraudulenta, limitándose a bloquear la cuenta minutos después de realizada:

Fecha	Detalle	Importe S/
08/12/2025	FINANCIERA EFECTIVA	5 000,00

SEGUNDO: Sancionar a Infinance XP S.A. con una amonestación, por haber incurrido en infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor en mérito al allanamiento formulado, en tanto atendió el reclamo N° S000233801.

TERCERO: Informar a las partes que el presente caso no corresponde ordenar medidas correctivas.

CUARTO: Ordenar a Infinance XP S.A. el pago de las costas del procedimiento y disponer que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que ascienden a S/ 36,00.

¹⁸ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

¹⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento de costas y costos
Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.
No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

Infinance XP S.A. deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas, ante este Órgano Resolutivo en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

QUINTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 32.1 del artículo 32° de la Directiva N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²⁰, caso contrario la resolución quedará consentida.

SEXTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI²¹, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

SÉTIMO: Disponer la inscripción de Infinance XP S.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°²² del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO

Jefa

**Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

²⁰ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar, conforme a lo establecido por el artículo 218 de la LPAG.

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS

Artículo 212.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²¹ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

²² **LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.